

RCIFI-SE-019 No. 058 -2021

**LA COMISIÓN INTERVENTORA Y DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA
EXPERIMENTAL
YACHAY**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Constitución de la República, manifiesta: son deberes primordiales del Estado: *“1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes (...);”*

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República, expresa: *“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”;*

Que, el artículo 27 de la Constitución de la República, dispone: *“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”;*

Que, el artículo 28 de la Carta Magna, indica: *“La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.*

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo intercultural en sus múltiples dimensiones.

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta tercer nivel de educación superior inclusive”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, indica: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;*

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”;*

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: *"El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;*

Que, el artículo 355 de la Carta Magna, dispone: *"El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.*

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha

autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (...)";

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta: *"Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se rige por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global"*;

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: *"Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.*

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas";

Que, la letra e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica: *"Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos internos;*

Que, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), señala: *"El Consejo de Educación Superior es el organismo de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene a su cargo la planificación, regulación y coordinación del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (...)"*;

Que, el artículo 169 letras e) y n) de la LOES, dispone: *“Son atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: (...) e) Aprobar la intervención y la suspensión de las Instituciones de Educación Superior por alguna de las causales establecidas en esta Ley, y de ser el caso, de manera fundamentada, suspender las facultades de las máximas autoridades de la institución intervenida (...) n) Monitorear el cumplimiento de los aspectos académicos y jurídicos de las Instituciones de Educación Superior (...);”*;

Que, el artículo 197 de la referida Ley, manifiesta: *“El proceso de intervención es una medida académica y administrativa, de carácter cautelar y temporal, resuelta por el Consejo de Educación Superior con base en los informes del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, tendiente a solucionar problemas que atenten el normal funcionamiento de las instituciones de educación superior; mantener la continuidad de los procesos; asegurar y preservar la calidad de gestión y, precautelar el patrimonio institucional, garantizando con ello el derecho irrenunciable de las personas a una educación de calidad de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y esta Ley. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en el artículo 204 de la presente Ley, la intervención podrá suspender temporalmente las funciones de las autoridades de la institución de educación superior, previa autorización del Consejo de Educación Superior, dentro del plazo de treinta días de iniciada la intervención. En este caso la Comisión interventora podrá asumir temporalmente las funciones del Órgano Colegiado Superior, el Presidente de la Comisión interventora asumirá las funciones de rector de la institución de educación superior y la representación legal, judicial y extrajudicial, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar por las actuaciones de las máximas autoridades (...) La designación de la Comisión interventora la efectuara el Consejo de Educación Superior (...);”*;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece: *“Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior”*;

Que, el inciso tercero del artículo 55 del Código Orgánico Administrativo, COA, señala: *“(...) Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad*

de los órganos a cargo de las actividades de ejecución y asesoría en la administración (...);

Que, el artículo 64 del COA, prevé: *“Sesiones por medios electrónicos. Las sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos”;*

Que, el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, dispone: *“Efectos de la firma electrónica. - La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio”;*

Que, en el artículo 1 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, dispone: *“Constituye Patrimonio del Estado la documentación básica que actualmente existe o que en adelante se produjere en los archivos de todas las Instituciones de los sectores públicos, y privado, así como la de personas particulares, que sean calificadas como tal Patrimonio por el Comité Ejecutivo previsto en el Art. 9 de esta Ley, y que sirva de fuente para estudios históricos, económicos, sociales, jurídicos y de cualquier índole. Dicha documentación básica estará constituida por los siguientes instrumentos:*

a) Escritos manuscritos, dactilográficos o impresos, ya sean originales o copias;

b) Mapas, planos, croquis y dibujos;

c) Reproducciones fotográficas y cinematográficas sean negativos, placas, películas y clisés;

d) Material sonoro, contenido en cualquier forma;

e) Material cibernético; y,

f) Otros materiales no especificados”;

Que, el artículo 3, *ibídem*, señala: *“Para la conservación, organización, protección y administración del Patrimonio Documental, se establece el Sistema Nacional de Archivos que comprende:*

a) El Consejo Nacional de Archivos;

- b) *El Comité Ejecutivo de Archivos;*
- c) *La Inspectoría General de Archivos; y,*
- d) *Los archivos públicos y privados";*

Que, la letra b, del artículo 4 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determina: *"Principios de Aplicación de la Ley.- En el desarrollo del derecho de acceso a la información pública se observarán los siguientes principios:*

- b) *El acceso a la información pública, será por regla general gratuito a excepción de los costos de reproducción y estará regulado por las normas de esta Ley";*

Que, el artículo 10, *ibídem,* establece que: *"Es responsabilidad de las entidades públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entidades públicas, crear y mantener registros públicos de manera profesional, para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que, en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentación para impedir u obstaculizar el ejercicio de acceso a la información pública, peor aún su destrucción (...)"*;

Que, el artículo 21, *ut supra,* determina: *"Denegación de la Información.- La denegación de acceso a la información o la falta de contestación a la solicitud, en el plazo señalado en la ley, dará lugar a los recursos administrativos, judiciales y constitucionales pertinentes y, a la imposición a los funcionarios, de las sanciones establecidas en esta Ley";*

Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Cultura indica: *"De los archivos históricos. Se considera como archivos históricos al conjunto de documentos producidos y recibidos por una institución pública o privada, persona natural o jurídica que han terminado su ciclo vital. Los archivos históricos son entendidos como espacios de investigación y conservación de la memoria social, mediante el registro de los procesos históricos recopilados en sus acervos de patrimonio documental";*

Que, el artículo 47 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público,

determina: *"Los bienes o inventarios de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente reglamento, se utilizarán únicamente para los fines institucionales. Es prohibido el uso de dichos bienes e inventarios para fines políticos, electorales, doctrinarios o religiosos, o para actividades particulares y/o extrañas al servicio público o al objetivo misional de la entidad u organismo";*

Que, el artículo 1 de la Regla Técnica Nacional para organización y mantenimiento de los archivos públicos, dispone: *"El objeto de la presente Regla Técnica es normar la organización y mantenimiento de los archivos públicos, en cada una de las fases del ciclo vital del documento, a fin de asegurar en el corto, mediano y largo plazo, el cumplimiento de los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos de archivo";*

Que, el artículo 2 de la Regla Técnica Nacional para organización y mantenimiento de los archivos públicos, determina: *"Ámbito de aplicación.-La Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos, será de uso y aplicación obligatoria en todos los organismos, entidades e instituciones del sector público y privado en los que el Estado tenga participación";*

Que, el artículo 3 de la Regla Técnica Nacional para organización y mantenimiento de los archivos públicos, señala: *"Fines de los archivos.-El objetivo esencial de los archivos públicos es disponer de la documentación organizada, garantizando que la información institucional sea recuperable en forma ágil y oportuna para el uso de la administración o del ciudadano, además, como fuente de consulta de la historia";*

Que, el artículo 4 de la Regla Técnica Nacional para organización y mantenimiento de los archivos públicos, determina: *"Importancia de los archivos.-Los archivos son importantes porque custodian y respaldan las decisiones, actuaciones y memoria, que sirven como fuentes fiables para garantizar la transparencia de la Administración Pública";*

Que, el Pleno del CES, en su cuarta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-04-No.007-2021, en el artículo 2, aprobó en primer debate la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 de agosto de 2021;

Que, el Pleno del CES, en su quinta sesión extraordinaria, realizada el día 14 de enero de 2021, mediante resolución RPC-SE-05-No.010-2021, en el artículo 1, aprobó en segundo debate la intervención integral de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por haberse configurado la causal a) establecida en el artículo 199 de la Ley Orgánica de Educación Superior hasta el 31 de agosto del 2021;

Que, en el artículo 2 de la resolución mencionada, fueron designados como miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; a María José Calderón Larrea, Miembro de Investigación; (...) y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico;

Que, el Pleno del CES, en su tercera sesión ordinaria, realizada el día 3 de febrero de 2021, mediante resolución RPC-SO-03-No.069-2021, en el artículo 2, resolvió designar como miembro de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, al doctor Arturo Guillermo Clery Aguirre, en calidad de Miembro Académico;

Que, el Pleno del CES, en su tercera sesión ordinaria, realizada el día 3 de febrero de 2021, mediante resolución RPC-SO-03-No.070-2021 resolvió en el *“Artículo 2.- Reformar el artículo 2 de la Resolución RPC-SE-05-No.010-2021, de 14 de enero de 2021, modificando en su contenido lo siguiente:*

Sustitúyase el siguiente texto:

“(...) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; a María José Calderón Larrea, Miembro de Investigación; a Byron Remigio Rodas Reyes, Miembro Administrativo; y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico (...).”

Por el texto descrito a continuación:

“(...) Artículo 2.- Designar como miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de

Tecnología Experimental Yachay, a José María Lalama Aguirre, en calidad de Presidente; a María José Calderón Larrea, Miembro de Investigación; y, a Guido Xavier Prado Chiriboga, Miembro Jurídico (...);

Que, el Pleno del CES, en su cuarta sesión ordinaria, realizada el día 19 de febrero de 2021, mediante resolución RPC-SO-04-No.105-2021, en el artículo 2, resolvió designar como Miembro Administrativo de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a Patricia López Fraga;

Que, el Pleno del CES, en su séptima sesión ordinaria, realizada el día 31 de marzo de 2021, mediante resolución RPC-SO-07-No.203-2021, en el artículo 2, resolvió designar como Miembro Jurídico de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a Andrés Felipe Ricaurte Pazmiño;

Que, una vez en funciones los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, con base en el artículo 4 de la resolución RPC-SE-05-No.010-2021 expedida por el Pleno del CES, en relación a la autorización conferida a la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay para poder suspender temporalmente las funciones de las autoridades de la institución de educación superior referida, se juzga pertinente acoger el contenido del mismo;

Que, el artículo 35 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, manifiesta: *“La universidad conferirá títulos de Tercer Nivel y títulos de Cuarto Nivel de posgrado, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior”;*

Que, la letra f) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone: *“Funciones, Competencias y Responsabilidades del Consejo Superior Universitario.- El Consejo Superior Universitario tendrá las siguientes funciones: “f) Expedir, reformar o derogar la normativa interna y resoluciones de carácter general de la universidad”;*

Que, el artículo 1 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Legislación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, señala: *“Créese la Comisión de Legislación de la Universidad de Investigación*

de Tecnología Experimental Yachay, que se encargará de la elaboración, análisis, revisión, derogación y reforma de los cuerpos normativos internos de la Universidad, así como, las medidas que deban adoptarse para la aplicación de las mismas”;

Que, el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión de Legislación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, expresa: *“Del informe.- Una vez realizado el análisis, debate, verificación y validación del nuevo proyecto, reforma sustitución o derogación de cuerpos normativos internos institucionales, la comisión de legislación elaborará el respectivo informe, observando lo dispuesto en la presente resolución, y remitirá al Consejo Superior Universitario o quien haga sus veces para su aprobación y expedición de considerarlo pertinente”;*

Que, mediante resolución SO-001-2021-CIFI-YACHAY, de 12 de febrero de 2021, la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determino: *“Artículo 1.- Suspende las funciones de las máximas autoridades de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, durante el tiempo de intervención, hasta el 31 de agosto de 2021.*

Artículo 2.- Asumir las funciones del Órgano Colegiado Superior y el Presidente de la Comisión las funciones de Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay y la representación legal, judicial y extrajudicial de la institución de educación superior”;

Que, mediante Acción de Personal UITEY-DTH-2021-007-ENCARGO, de 04 de mayo de 2021, suscrito por José María Lalama, Ph.D., Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, designa al Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, como Coordinador Jurídico encargado de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante resolución RCIFI-SE-09 No. 034-2021, de 05 de mayo de 2021, en su artículo 1 determina: *“Designar al Abg. Edison Mauricio Moya Guachamín, como Secretario Ad- hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, esto es desde el 05 de mayo de 2021 y hasta la designación del titular o nueva disposición de la CIFI”;*

Que, mediante memorando UITEY-DAD-2021-0149-M de 15 de junio de 2021, el

Lcdo. Hugo Gómez, Director Administrativo (Encargado), dirigido al señor Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, remite el Informe del Proyecto de Reglamento Interno de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, para que sea analizado y aprobado por la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional;

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0083, de fecha 15 de junio de 2021, el Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, José Lalama Aguirre, Ph.D., solicita al Secretario Ad-Hoc de la Comisión Interventora, convocar a sus miembros a la Décima Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, a desarrollarse de manera virtual, para el día viernes 18 de Junio de 2021, desde las 09h00;

Que, mediante memorando UITEY-CIFI-2021-0084, de fecha 15 de junio de 2021, el Secretario Ad-Hoc de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, convoca a la Décima Novena Sesión Extraordinaria de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional, a desarrollarse bajo la modalidad virtual, el día viernes 18 de junio de 2021, desde las 09h00;

Que, durante la Décima Novena Sesión Extraordinaria modalidad virtual de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, de fecha 18 de junio de 2021, sus miembros decidieron tratar y votar la aprobación del Reglamento Interno de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, remitido mediante memorando UITEY-DAD-2021-0149-M, por el Director Administrativo (Encargado), Lcdo. Hugo Gómez; y,

Que, es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus Autoridades cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto, las disposiciones generales y las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior.

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 48 literal j) del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades

RESUELVE:

Expedir el REGLAMENTO INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

Capítulo I Generalidades

Artículo 1.- Objeto. - El objeto de este reglamento, es normar los procesos de gestión documental y archivo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en cada una de las fases del ciclo vital del documento.

Artículo 2.- Finalidad.- La finalidad de este reglamento, es asegurar el cumplimiento de los requisitos de autenticidad, integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información contenida en el archivo.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación. - Este reglamento es de aplicación obligatoria, para todas las áreas académicas y administrativas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, que tengan bajo su custodia documentos de esta institución de educación superior.

Artículo 4.- Prohibición.- Se prohíbe expresamente, la conformación paralela de expedientes para uso personal.

Artículo 5.- Concepto.- La gestión de los documentos y archivos se concibe como un sistema integrado, único para toda la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, basado en la homogenización y sistematización de los procedimientos y tratamiento documental, en aras de la eficacia y simplificación.

De acuerdo a las etapas del ciclo de vida de los documentos y a la estructura vigente en la actualidad en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, el sistema de gestión documental y archivo, se estructura en archivos de gestión, archivo central, archivo intermedio y archivo histórico.

Artículo 6.- Sistema institucional de gestión documental y archivo. – El sistema institucional de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay está compuesto por:

- a) Archivos de gestión por cada área administrativa y académica.
- b) Archivo central a cargo de la Secretaría General de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.
- c) La Unidad de Gestión Documental
- d) Personal calificado y suficiente para el proceso.
- e) Recursos técnicos y estructura adecuada.

Artículo 7.- Responsable institucional. – La Secretaría General de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, es responsable y lidera el proceso de organización y mantenimiento del archivo institucional; sus atribuciones y responsabilidades, serán las siguientes:

- a) Establecer el procedimiento de gestión documental y archivo, de cumplimiento obligatorio, conforme lo dispuesto en el reglamento.
- b) Emitir lineamientos y directrices para la mejora continua de la gestión de archivo.
- c) Asegurar el cumplimiento de las directrices emitidas por el Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo, bajo la utilización del cuadro general de clasificación documental y la tabla de plazos de conservación documental.
- d) Establecer y controlar el cumplimiento de los requisitos necesarios para el proceso de baja documental.
- e) Administrar y custodiar, los documentos que hayan cumplido los plazos de retención, establecidos en la tabla de plazos de conservación documental aprobada por el Comité Institucional Gestión Documental y Archivo, validada y suscrita por el responsable de cada unidad.
- f) Administrar y establecer, el procedimiento pertinente, para asegurar el servicio de consulta, de los documentos que reposan en el Archivo Central.
- g) Establecer el procedimiento pertinente, para la digitalización de documentos del archivo central, que aseguren su conservación y acceso.

h) Extender copias certificadas, del fondo documental bajo su custodia, observando la normativa constitucional, legal y técnica vigente.

i) Absolver consultas respecto del contenido del presente instrumento y su aplicación.

j) Asesorar a las unidades respecto a los procesos técnicos que deben realizarse en los Archivos de Gestión o Activos.

Artículo 8.- Del patrimonio documental.- El patrimonio documental, está conformado por la documentación histórica, que permita evidenciar, la estructuración y evolución de la universidad, independientemente del formato o soporte en el que se encuentre; podrá utilizarse como fuente de consulta.

Artículo 9.- Definiciones.- Las definiciones se establecerán en el procedimiento de Gestión Documental y Archivo que para el efecto se expida.

Artículo 10.- Principios básicos.- Son los siguientes:

a) La Gestión Documental abarca todas las fases del ciclo de vida de los documentos, desde su creación hasta su eliminación o conservación definitiva, con diferentes regulaciones para su organización, conservación, tratamiento y difusión en cada etapa de los documentos: activa, semi- activa e inactiva.

b) El sistema archivístico delimitará las funciones y las relaciones entre los tipos de archivos y la documentación que contienen, sustentándose en un sistema de gestión documental.

c) El Sistema de Gestión Documental y Archivos de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, deberá garantizar el funcionamiento adecuado del Sistema Archivístico, así como la organización y tratamiento de sus documentos.

Capítulo II

De las clases de archivo

Artículo 11.- Archivo central.- El archivo central estará bajo la responsabilidad de la Secretaría General, que custodiará y administrará, la documentación procedente de los archivos de gestión de cada unidad, siempre que haya cumplido el tiempo

dispuesto en la tabla de plazos de conservación documental. Se exceptúan los documentos considerados por cada unidad de utilidad para su uso diario.

Artículo 12.- Archivo de gestión .- Corresponde a los documentos generados por las diferentes unidades académicas y administrativas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, producto de sus actividades diarias y cuya utilización es continua. Está bajo custodia de cada unidad académica y administrativa.

Son documentos que se reúnen y se dan trámite en busca de soluciones a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta por las mismas unidades administrativas o académicas u otras que soliciten. La permanencia de estos archivos, serán establecidos en base a la tabla de plazos de conservación documental.

Artículo 13.- Unidades productoras. - Se entiende como unidades productoras a cada una de las unidades académicas y administrativas que conforman la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, cuyos titulares o líderes deberán:

Designar a los/las responsables de los Archivos de Gestión de la siguiente manera:

Las designaciones deben realizarse por parte del responsable administrativo o académico de la unidad mediante Memorando, a través del Sistema de Gestión Documental (Quipux), con copia al responsable de la Unidad de Talento Humano y al responsable de la Unidad de Gestión Documental y Archivo.

Los/as responsables del Archivo de Gestión de cada unidad administrativa y académica de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay cumplirán las siguientes atribuciones:

- 1.- Organizar, clasificar, registrar, digitalizar, conservar y transferir el Archivo de Gestión al Archivo Central, conforme a lo dispuesto en la tabla de plazos de conservación documental.
- 2.- Integrar los expedientes de archivo con la asistencia técnica del personal de la Unidad de Gestión Documental, conforme a la metodología establecida en el presente Reglamento.

- 3.- Recibir físicamente y mediante el Sistema de Gestión Documental Digital los documentos que ingresen a la unidad administrativa y académica y entregar a su titular.
- 4.- Mantener organizados los expedientes activos para una fácil localización de documentos y remitir a la Unidad de Gestión Documental y Archivo de manera mensual.
- 5.- Colaborar en la elaboración del Cuadro General de Clasificación Documental, Tabla de Plazos de Conservación Documental y Guía de Archivos de su unidad académica y administrativa.
- 6.- Otorgar en préstamo expedientes que obran en el Archivo de Gestión o Activo a los servidores públicos de la unidad administrativa y académica correspondiente.
- 7.- Solicitar al Archivo Central, para consulta, los documentos que hayan sido transferidos y que sean objeto de solicitudes de acceso.
- 8.- Archivar los trámites atendidos con el comentario que corresponda y número de documento de respuesta emitida a la solicitud, a fin de evitar la existencia de documentos pendientes de ser despachados. En caso de no ser necesario una respuesta se dejará constancia, mediante comentario y firma de responsabilidad de la justificación correspondiente.
- 9.- Elaborar el inventario de transferencia primaria hacia el Archivo Central, de los expedientes que cumplan con el plazo de conservación establecido en la Tabla de Plazos de Conservación Documental.
- 10.- Participar en los procesos de valoración secundaria de expedientes que cumplan su plazo de conservación en el Archivo Central.
- 11.- Cumplir las normas de gestión de la documentación y archivo de manera obligatoria, establecidas en el presente Reglamento.
- 12.- Elaborar el inventario general por expedientes del Archivo de Gestión.
- 13.- Llevar el registro y control de la correspondencia de entrada de gestión y de salida.

14.- Asesorar y capacitar a su unidad en materia de archivos, así como colaborar con esta, para la correcta organización y tratamiento homogéneo de la documentación del Archivo de Gestión.

15.- Colaborar en la elaboración de informes: y,

16.- Hacer cumplir las directrices de la Secretaria General.

En caso de ausencia del servidor que actuaba como responsable designado de los Archivos de Gestión o Activos, realizará entrega del inventario documental mediante acta de entrega-recepción que suscribirá con el titular o encargado de la unidad administrativa o académica para la entrega al funcionario/a que labore con esa responsabilidad.

Artículo 14.- Archivo intermedio. - En esta etapa la documentación ha perdido prácticamente la utilidad por la cual ha sido creada, en esta se custodia y administra los fondos documentales que han realizado transferencias desde los archivos centrales con 15 años o más de antigüedad en las entidades públicas. Este archivo es custodiado por la Dirección de Archivo de la Administración Pública de la Presidencia.

Artículo 15.- Archivo histórico. - El archivo histórico está bajo la responsabilidad del Archivo Nacional del Ecuador, que custodiará y administrará, la documentación procedente del archivo intermedio para su conservación permanente, que constituyen el patrimonio histórico de la nación.

Capítulo III **De la Gestión documental**

Artículo 16.- Ciclo vital de los documentos.- Representa las etapas o fases sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción en la unidad hasta su disposición final (digitalización, conservación permanente, selección o eliminación).

En cada fase los documentos tienen una condición y una serie de valores archivísticos (primarios, secundarios), respecto de su trámite, vigencia y frecuencia de uso (activo semi- activo, inactivo)

En caso de extinción de un servicio o unidad de carácter académico o administrativo, el archivo de gestión será traspasado a la unidad que asuma las funciones o a la unidad superior competente en la materia.

Artículo 17.- Del ingreso de los documentos.- Son los documentos que se reciben de personas naturales o jurídicas en forma personal o a través de mensajería, correo, fax, correo electrónico y casillero judicial.

Artículo 18.- Unidad de gestión documental y archivo.- Ejecuta los procedimientos de ingreso, tramitación, salida y retroalimentación de la documentación.

Artículo 19.- Recepción.- La Unidad de Gestión documental y Archivo, será la responsable y única autorizada, para recibir la documentación oficial dirigida a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en la recepción se consignará los datos pertinentes del documento de acuerdo al control interno adoptado por la Institución, que a su vez irá respaldado por el sello de la Unidad de Gestión documental y Archivo la firma del responsable de la misma. Los documentos presentados por personas naturales, llevarán los siguientes datos: firma, número de cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección domiciliaria o de trabajo, y/o teléfono fijo o móvil. Los datos que deberán ser consignados en el documento para su recepción.

Artículo 20.- Apertura y sello.- La documentación recibida y calificada de "Oficial", será abierta y revisada exclusivamente por el/la responsable de la Unidad de Gestión Documental y Archivo. Esta documentación será registrada y pasará a ser de propiedad de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. Como excepción, si en el sobre o en el medio que llegue un documento consta alguna leyenda como "secreto, reservado, confidencial" u otro similar no se procederá a su apertura, sin embargo, se lo registrará y se remitirá a la autoridad, funcionario o persona a quien esté dirigido, en el registro interno se dejará constancia de tal leyenda.

Artículo 21.- Registro y control de trámite de los documentos.- Sobre la base de que el registro de documentos constituye un acto jurídico, que responsabiliza a la Institución en el cumplimiento eficiente de un trámite, el/la responsable de la Unidad de Gestión Documental y Archivo, será responsable de registrar en el sistema de Gestión Documental QUIPUX, COBUS u otros que se implementen en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

El Sistema de Gestión Documental QUIPUX y/o COBUS u otros que se implementen en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, asignará un número de trámite, que permita el seguimiento interno del documento, en base de aquello, se generará el formato "Registro y control de trámite de documentos", al que se adjuntará el documento recibido y anexo de ser el caso y lo remitirá, según sea su asunto, a la unidad o funcionario competente, para el trámite respectivo.

Artículo 22.- Distribución de documentos.- Una vez realizado el registro de la documentación oficial, la Unidad de Gestión Documental y Archivo distribuirá inmediatamente, a la unidad o funcionario que le compete atender el trámite acorde a la normatividad interna.

Artículo 23.- Despacho de comunicaciones generadas en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay a las diferentes instituciones.- La correspondencia será recibida y registrada en la Unidad de Gestión Documental y Archivo posterior a la solicitud ingresada en el sistema COBUS u otros que se implementen en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la cual para su despacho, cumplirá con la formalidad mínima, caso contrario será devuelta a la unidad de gestión que la generó con las indicaciones del incumplimiento y si esto genera algún perjuicio a la Institución se establecerán las responsabilidades pertinentes a quien generó indebidamente un documento o comunicación.

Los respaldos de envío de la correspondencia se ingresarán en el sistema COBUS u otros, en la solicitud enviada por el remitente, información que contendrá el nombre de la empresa intermediaria de encomiendas nacionales e internacionales, se registrará el nombre de la empresa, tipo de transporte, fecha y número de envío y se adjuntará archivo con guía de respaldo.

Capítulo IV

Gestión archivística

Artículo 24.- Los procesos en las unidades administrativas y académicas.- Será responsabilidad de todos los servidores públicos de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay ordenar, clasificar, archivar, conservar y custodiar de manera obligatoria la documentación generada o recibida por cada funcionario sin importar su nivel jerárquico, en cualquier soporte y época, apegándose a los principios generales establecidos en la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos.

Artículo 25.- Retroalimentación de la información.- Los trámites que no requieran respuesta oficial, serán archivados por disposición de autoridad o funcionario competente, lo que notificará la Unidad de Gestión Documental y Archivo, para el registro pertinente

La Unidad de Gestión Documental y Archivo reportará periódica y oportunamente a la Secretaría General, aquellos trámites que no sean atendidos, a fin de que adopte las acciones pertinentes y evitar así perjuicios a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, al tiempo que establecerá las sanciones del caso.

Artículo 26.- Certificación de documentos.- El/la Secretario/a General es la autoridad legalmente autorizada para certificar documentación para uso externo a nombre de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. Por ningún concepto los trabajadores o funcionarios en general, podrán firmar documentos a nombre de la Institución, sin contar con la respectiva autorización o delegación.

Capítulo V

Del Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo

Artículo 27.- Comité Institucional de gestión documental y archivo.- El Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo, estará conformado por:

- a) Rector/a o delegado/a quien presidirá y tendrá voto dirimente.
- b) El/la Coordinador/a Jurídico, o su delegado/a;
- c) El/la Secretario/a General o su delegado/a;
- d) El/la responsable de la Unidad de Gestión Documental y Archivo o su delegado/a, quien actuará como Secretario/a del Comité;
- e) El/la directora/a de Planificación e Inversión o su delegado/a.
- f) Vicerrector/a Académico o su delegado/a.

Los/as responsables de archivo de cada unidad académica y administrativa, cuya documentación vaya a darse de baja, serán invitados a la sesión del Comité, e intervendrán con voz informativa, lo que se registrará en actas.

Tanto el quórum de instalación como el quórum de funcionamiento del Comité, estará conformado por cuatro (4) de sus miembros.

En cada sesión se elaborará el acta pertinente, la cual estará suscrita por el Presidente y el Secretario/a del Comité, quien será custodio de la misma.

Las decisiones se adoptarán por mayoría simple; en caso de existir empate el Presidente tendrá voto dirimente.

El Comité se reunirá ordinariamente en los primeros veinte (20) días de enero de cada año y extraordinariamente, cuando lo amerite, previa convocatoria suscrita por el Presidente.

Las reuniones se realizarán previa aprobación de la agenda por el Presidente y se llevarán a cabo en las instalaciones de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay o en el lugar que disponga el Presidente o a través de medios telemáticos.

Artículo 28.- Funciones y obligaciones.- El Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, tendrá las siguientes funciones y obligaciones:

- a) Determinar la eliminación de los documentos que han cumplido el plazo de conservación administrativa y legal, incluyendo grabaciones de audio;
- b) Dictar normas sobre selección y eliminación de documentos de acuerdo con su valor administrativo, académico y científico-cultural, sin perjuicio de la preservación de su patrimonio documental, todo esto considerando el valor legal de los documentos;
- c) Resolver consultas sobre eliminación de documentos de las unidades administrativas y académicas, esto se lo hará partiendo del insumo proporcionado por las unidades organizacionales, esto es: tabla de plazos de conservación documental o solicitudes de eliminación parcial de los documentos; además de los informes de valoración presentados por el/la responsable de cada unidad;
- d) Resolver los temas agendados o dispuesto por el Presidente,
- e) El Presidente del Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo, invitará en los casos que considere pertinente a la persona o personas que puedan aportar con mayor objetividad la toma de decisiones
- f) Aprobar el formato de registro de transferencia documental y tabla de plazos de conservación documental institucional que será llenado por los/las responsables de los archivos de gestión de las unidades administrativas o académicas.

- g) Aprobar el Cuadro de Clasificación Documental;
- h) Revisar, modificar o incrementar según corresponda y cuando el caso lo amerite, los registros de transferencia documental y tabla de plazos de conservación documental, enviados por las unidades administrativas y académicas;
- i) Aprobar los formularios necesarios que permitan mejorar el manejo de gestión documental y archivo;
- j) Fijar políticas de gestión documental y archivo;
- k) Establecer de conformidad con las normativas respectivas, la forma de eliminación documental (incineración, trituración, reciclaje, entre otros.);
- l) Autorizar la eliminación de documentos, para lo cual se utilizará el "formulario de eliminación de documentos", debiendo legalizarse aquello con la suscripción del acta de baja de bienes documentales;
- m) Las demás previstas en la ley, reglamento interno institucional y, resoluciones de autoridad competente.

Capítulo VI

Del Tratamiento Técnico de la Documentación

Artículo 29.- Clasificación.- Los fondos documentales que constituyen la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, estarán clasificados siguiendo un criterio que tendrá como base el principio de procedencia.

Artículo 30.- Definición de clasificación. La clasificación es la labor intelectual por la cual se identifican y establecen las series documentales que componen cada fondo.

Se entiende por serie documental el conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneo, generadas por un mismo órgano o sujeto productor en el ejercicio de cada una de sus funciones específicas. En consecuencia, el fondo es el conjunto de series con una misma procedencia.

Artículo 31.- Ordenación.- Clasificados los documentos e identificadas las series documentales, se procederá a la ordenación de las unidades documentales que las

componen. Para ello, se seguirán criterios cronológicos, alfabéticos, numéricos o los que se estimen convenientes aplicar, en función del principio de estructura interna.

Artículo 32.- Instalación.- Terminada la organización de los documentos, se procederá a la instalación en las unidades de conservación adecuadas, que garanticen su apropiado resguardo y que estarán identificadas por la nomenclatura que le corresponda.

Artículo 33.- Ingreso de la documentación.- El ingreso de la documentación al Archivo Central se lo hará de acuerdo al formato de inventario de la documentación de Archivo, en el que se detallarán los expedientes y carpetas de cada una de las unidades académicas y administrativas, quienes elaborarán y mantendrán actualizado el inventario de archivos, con el fin de llevar un control de la documentación que se encuentra bajo su custodia.

Si se dispone de un Sistema Informático de Gestión Documental y Archivo, en el que tenga establecido el sistema de inventarios documentales, se alimentará los inventarios con las actualizaciones para crear una base de datos que permita la localización de los documentos.

En el caso de que la documentación se traspase por cualquier motivo a otro custodio, se realizará la constatación física en base al inventario documental y se legalizará la entrega con la suscripción del Acta de Entrega - Recepción de Bienes Documentales.

Artículo 34.- Transferencia de documentación.- Es el procedimiento administrativo, mediante el cual los documentos que han cumplido su plazo de conservación en un nivel de Archivo de Gestión, serán transferidos al Archivo Central para su custodia y conservación.

Tratándose de la transferencia de los documentos de los archivos de Gestión al Archivo Central, el área productora será la encargada de ejecutar el trabajo de preparación de los documentos siguiendo los lineamientos de la Secretaría General.

El formato de Registro de Conservación Documental se elaborará por duplicado.

Se legaliza la transferencia documental con la suscripción del Acta de Entrega-Recepción de bienes documentales.

Artículo 35.- Elaboración del registro de transferencia y conservación documental (RTCD).- Cada unidad académica y administrativa encargará a un funcionario para que proporcione la información de los plazos establecidos a cada serie o grupo documental.

Los formularios con la información de la unidad administrativa o académica serán entregados a la Unidad de Gestión Documental y Archivo, quien a su vez convocará al Comité Institucional de Gestión Documental y Archivos para su análisis, valoración y determinación de plazos definitivos.

El formato de Registro de Transferencia y Conservación Documental una vez elaborado por el Comité Institucional de Gestión Documental y Archivo, deberá ser presentado al Rector/a para su aprobación y Publicación.

Artículo 36.- Valoración.- El objetivo de la valoración es salvaguardar el patrimonio documental de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en un sistema integrado de Archivos. Dentro de la valoración se debe considerar lo siguiente:

a.- Valor administrativo: El que contiene un documento, una serie de documentos o un grupo documental, para la entidad productora, relacionado con el trámite o asunto que motivó su creación. Este valor se encuentra en todos los documentos producidos o recibidos en cualquier institución u organismo para responder a una necesidad administrativa mientras dure su trámite y son importantes por su utilidad referencial para la toma de decisiones y la planeación;

b.- Valor jurídico: Del que se derivan derechos u obligaciones legales regulados por el derecho común;

c.- Valor legal: Aquel que tienen los documentos que sirven de testimonio ante la ley;

d.- Valor fiscal: Es la utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda Pública;

e.- Valor contable: Es la utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de cuentas, registros de los ingresos, egresos y de los movimientos económicos de una entidad pública o privada.

f.- Científicos, culturales e históricos: Esta categoría de valores se requiere para la reconstrucción de cualquier actividad de la administración; como fuente primaria para la historia y como testimonio de la memoria colectiva. Son el Patrimonio Documental de la comunidad que los creó y los utiliza.

Artículo 37.- Aplicación.- La Secretaría General coordinará con las Unidades Académicas y Administrativas, para la aplicación del formato de Registro de Transferencia y Conservación Documental.

Artículo 38.- Eliminación de documentos.- Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor administrativo, jurídico, legal, fiscal y contable y que no tienen valor histórico o que carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología, los mismos que tendrán el amparo de los Reglamentos y Normas Legales respectivos.

Ninguna serie documental puede ser destruida sin estar previamente registrada en la correspondiente Tabla de Plazos de Conservación Documental, el vencimiento del plazo fijado rige a partir de la fecha del último documento que concluyó el trámite o el expediente.

Aceptada la solicitud para la eliminación documental se levantará un Acta de Baja de Bienes Documentales y se procederá a través de la norma jurídica sobre reciclaje de documentos.

El Acta tendrá tantas copias, de acuerdo a las personas que participen en el acto de eliminación, copias que servirán para que los comparecientes elaboren los informes pertinentes para revisión y aprobación del Rector/a o su delegado/a.

Artículo 39.- Actualización del formato de cuadro de clasificación documental.- la Secretaría General, realizará el seguimiento de la aplicación de la Tabla de Plazos de Conservación Documental, establecerá un cronograma de seguimiento para la verificación de la aplicación del formato de Cuadro de Clasificación Documental y un plan de mejoramiento en el corto plazo, para atender las modificaciones suscitadas por cambios en los procedimientos, reformas organizacionales y funciones.

Las Unidades Académicas y Administrativas serán las responsables de incluir en el formato de Cuadro de Clasificación Documental las series o grupos documentales que se hayan incrementado en relación a su función, en la cual se establecerá el tiempo de conservación.

Capítulo VII

Del acceso a la Documentación

Artículo 40.- Acceso y consulta.- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay reconoce el derecho a consultar los documentos de sus archivos, previa calificación de la solicitud y su justificación, y a que se les otorgue copia de los mismos, con excepción de los documentos considerados reservados.

En lo referente a la documentación, que se encuentre en los diferentes medios de soporte documental electrónico en los cuales se mantiene la información, se sujetará a la reglamentación pertinente, sobre aplicación de lo dispuesto en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y demás normativa conexas.

A los documentos que presenten deterioro físico, que impidan su manejo directo, la institución suministrará esta información mediante reproducción, certificando su autenticidad cuando fuere del caso.

La negativa de Acceso a la Información por parte de algún servidor/a público/a dará origen a las sanciones correspondientes establecidas en el ordenamiento jurídico, garantizando el debido proceso.

Artículo 41.- Consulta de la documentación en el archivo.- El acceso a los documentos podrá llevarse a cabo mediante consulta en las instalaciones de la Institución, o a través de la entrega de copias a cargo del solicitante, previa autorización del/la Secretario/a General. Las unidades académicas y administrativas que necesiten documentación para la resolución de un asunto o para efectuar una tramitación, podrán obtenerla a través del préstamo, siempre que hayan sido las unidades remisoras de dicha documentación.

Artículo 42.- Depósitos.- El acceso directo a los depósitos de archivo está reservado únicamente al personal de la Secretaría General de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, salvo en caso de visitas previamente autorizadas, y en las condiciones expresadas en dicha autorización. El servicio de documentos será efectuado exclusivamente por el personal del área

Artículo 43.- Consultas internas.- Tendrán la denominación de consultas internas, aquellas que sean realizadas por las diferentes unidades de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en el ejercicio de sus funciones.

El resto de consultas, se someterán a la normativa pertinente y no tendrán la denominación de consultas internas.

Artículo 44.- Solicitud de consulta.- Para solicitar la consulta de los documentos el petionario deberá realizar una solicitud dirigida al Rector/a de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay. El solicitante deberá acreditar su personalidad e indicar, a efectos descriptivos, el tema objeto de su investigación.

Artículo 45.- Restricciones a la consulta.- Ante circunstancias extraordinarias (procesos de organización o restauración, obras, traslados, operaciones de desinfección, entre otros), podrán imponerse temporalmente restricciones o condiciones especiales para la consulta de los fondos.

Artículo 46.- Responsabilidad del usuario.- Los usuarios son responsables de la integridad de los fondos documentales mientras los consulten, quedando prohibido el traslado de documentos fuera del espacio destinado a consulta y reproducción, salvo que esté autorizado mediante préstamo a usuarios internos.

Artículo 47.- Procedimientos de consulta.- La Secretaría General de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establecerá los procedimientos de consulta que considere necesarios para garantizar el mantenimiento de la correcta organización y conservación de la documentación, no pudiendo ser consultada cada unidad documental por más de un usuario a la vez, salvo que se obtenga autorización especial para ello. Igualmente, no se permitirá la consulta simultánea de varias unidades documentales por parte de un mismo investigador.

Artículo 48.- Reproducción.- A efectos del presente Reglamento, se entiende por reproducción de documentos el conjunto de técnicas y procedimientos de fotocopia de los documentos, que se encuentran en los archivos de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Artículo 49.- Solicitud de reproducciones.- La Secretaría General proporcionará reproducciones de documentos que le sean solicitadas, en la medida de su capacidad y de los medios técnicos disponibles, previa solicitud y autorización del/la Secretario/a General o su delegado/a.

Capítulo VIII

De la Preservación y Conservación de los Documentos

Artículo 50.- Responsabilidad.- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, es responsable de la preservación y conservación de su Patrimonio Documental y, para ello, adoptará las medidas necesarias para prevenir su pérdida y degradación.

Artículo 51.- Instalaciones.- El Archivo Central y los archivos de gestión de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, contarán con la infraestructura adecuada, que garanticen la conservación y depósito de toda la documentación; así como las dependencias necesarias, no solo para la realización del tratamiento técnico de la documentación, sino también para el adecuado acceso a la misma.

Artículo 52.- Medidas de conservación.- Se tomarán medidas preventivas que garanticen la perdurabilidad de toda la documentación, mediante la utilización de unidades de conservación apropiadas, manteniendo unas óptimas condiciones ambientales, considerando las normas técnicas nacionales e internacionales en materia Archivística bajo el apoyo de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.

Artículo 53.- Prevención de emergencias.- La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay mediante la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional tomará las medidas oportunas y los medios adecuados para mantener actualizado un plan de emergencia para actuar rápidamente en caso de que se produzca un siniestro, así como un programa de seguridad para toda la documentación.

Artículo 54.- Áreas Físicas de los archivos.- El Archivo Central a más de contar con la oficina de labores Administrativas que incluyen equipos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades diarias y la sala de consulta, deberá disponer de un depósito de documentos que cumplan con las especificaciones de la normativa vigente en tema archivístico.

Capítulo IX

De los servicios documentales

Artículo 55.- Préstamo documental.- El préstamo de expedientes se realizará a través de los/las responsables de archivo de las unidades académicas y administrativas.

Los préstamos documentales se realizarán mediante la ficha de préstamo documental y de acuerdo a los períodos establecidos por la Secretaría General.

Los expedientes se prestarán de manera íntegra, y quedarán bajo la responsabilidad del solicitante, quien deberá devolverlo de la misma manera en el plazo establecido, de acuerdo a los procesos establecidos.

Artículo 56.- Copias certificadas. - Son todos los documentos aptos para expedir copia certificada o compulsas, los que pueden ser en original o copia, que se encuentra en un expediente, la que será de responsabilidad exclusiva del/la Secretario/a General.

Artículo 57. Solicitantes.- Podrán solicitar copias certificadas todas las personas naturales y jurídicas las que pueden ser:

1. Las partes de procedimientos administrativos.
2. Los servidores públicos cuando lo requieran para el desempeño de las actividades oficiales.
3. Las unidades administrativas en ejercicio de sus atribuciones.
4. Los ciudadanos con fundamentos en la normativa vigente.

Artículo 58.- Procedimiento de certificación. - Se deberá realizar de acuerdo al procedimiento de gestión de copias certificadas de documentos, propuesto por la Secretaría General y emitido por la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Capítulo X

De los documentos electrónicos y digitales

Artículo 59.- Características.- Los documentos digitales de archivo que genera la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, forman parte del Sistema de Gestión de archivos. Los archivos de gestión deberán realizar operaciones inherentes a la recuperación y lectura de la información a través de

computadores u otros dispositivos. Su identificación como documentos de archivo se sustenta en la metodología técnica aplicada para los documentos impresos, por lo que tendrán igual valor que el documento original.

Entre los documentos electrónicos, sean estos videos, texto, audios, entre otros, se cuenta con varias modalidades, entre las que se destacan los digitalizados o textuales, aquellos cuyo origen se desprende de documentos físicos, digitales en formatos para ser impresos (JPG, XLS, PPT, PDF) y multimedios.

Los documentos digitales deben tener las siguientes características:

Omniaaccesible.- Capacidad de acceder a la información en todo tiempo y lugar de manera casi instantánea y eficiente.

Interactividad.- Permite que se pueda llegar a la información desde diferentes sistemas informáticos.

Recuperabilidad.- Los documentos digitales tienen la posibilidad de consulta y búsqueda de una manera rápida y fácil independientemente del volumen de la misma.

Artículo 60. Conservación de documentos.- Los tiempos de conservación de los archivos digitales de Gestión o Activo y Central se contarán a partir del momento en que los documentos sean registrados desde el ingreso a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, desde el egreso de la unidad administrativa o académica, y desde el asunto concluido en el Sistema Informático de Gestión Documental y Archivo. Su destino final se determinará mediante la valoración documental conforme lo establecido en el cuadro general de clasificación y la Tabla de Plazos de Conservación Documental.

Al suspender la operación de un sistema informático, se verificará que los documentos digitales de archivos contenidos en él, se hayan transferido a un respaldo seguro a ser instalado o custodiado hasta una nueva migración o entrega al archivo Central.

Artículo 61.- De la digitalización y desmaterialización de la documentación.- La Secretaría General previo a la digitalización de un documento ingresado por ventanilla deberá contar con políticas básicas como documentación física organizada, clasificada, foliada e inventariada.

Cuando se trate de desmaterialización de documentos, se podrá emitir la certificación electrónica que les otorga plena validez jurídica por la Secretaría General.

Artículo 62.- Tratamiento de los medios audiovisuales.- Para el archivo de los mensajes audiovisuales tales como cintas, DVD, CD, entre otros, la Secretaría General y las unidades académicas y administrativas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, deberán aplicar la metodología archivística que asegure su localización, control y preservación, manteniendo los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad y deberán registrarse en el Sistema Informático de Gestión Documental y Archivo, el que permitirá localizarlos, conservarlos y reproducirlos, en su presentación original.

La Unidad de Gestión Documental y Archivo al recibir información en medios audiovisuales deberá convertirla en formato ISO- Multimedia para su posterior envío y custodia.

Los documentos audiovisuales que se generen como resultado de las atribuciones y responsabilidades de las unidades administrativas y académicas se tratarán como documentos de archivo, por lo que, se clasificaron conforme al Cuadro General de Clasificación Documental y seguirán su ciclo vital conforme a la Tabla de plazos de conservación documental.

Artículo 63.- Inventario de documentos audiovisuales.- El inventario de los documentos audiovisuales se realizará en el Sistema de Gestión Documental y Archivo utilizando un formato especial con campos descriptivos.

Artículo 64.- Conservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo.- Para la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay deberá considerar al menos los siguientes aspectos:

1. El uso de sistemas y formatos con estándares abiertos, para evitar tener formatos obsoletos, y tener formatos actualizados
2. El plan de migración hacia nuevas Tecnologías de la Información, en que se especificarán los procedimientos para garantizar que la información mantenga las características originales de su producción, integridad disponibilidad o legibilidad

3. El uso de metadatos archivísticos y tecnológicos estandarizados que auspicien la inter operatividad entre sistemas y dependencias.
4. La aplicación de auditorías archivísticas digitales para evaluar el cumplimiento de los requisitos de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad o legibilidad
5. Revisar periódicamente el espacio de almacenaje para constatar la adecuada conservación de los soportes audiovisuales.

Capítulo XI

Del Sistema Automatizado De Gestión Documental y Archivo

Artículo 65.- Del uso obligatorio del sistema automatizado de gestión documental y archivo.- En coordinación con la Dirección de Tecnologías de la Información, la Secretaría General implementará el sistema automatizado de gestión documental para la optimización del control del ciclo documental. Se utilizará el sistema de gestión documental Quipux u otros que sean de pertinencia para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, y su uso será obligatorio para todos los servidores y funcionarios públicos.

Artículo 66.- Gestión documental digital.- Cada servidor o funcionario debe ser responsable del uso de la clave y de su ingreso a su cuenta en el Sistema automatizado de Gestión Documental, por lo que, todo lo que genere desde su cuenta se considera de su autoría, y tiene el mismo valor al imprimirlo que una firma digital.

La Secretaría General establecerá los controles y reportes necesarios para informar a la autoridad del buen uso del sistema.

Artículo 67.- Sistema automatizado o informático de gestión documental y archivo.- El sistema automatizado o informático de Gestión Documental y Archivo deberá contener; flujos de trabajo; parametrización de metadatos; búsqueda; reportes (generación de reportes de acuerdo a las necesidades institucionales); auditoría (control detallado de las funcionalidades y actividades generadas en el sistema). Se levantarán los metadatos en concordancia con lo establecido por lo referido en la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos.

Capítulo XII

Del Régimen Económico

Artículo 68.- Dotación presupuestaria.- La Secretaría General de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, contará con el presupuesto necesario para su administración, al igual que los bienes materiales necesarios para el desempeño de sus funciones, conforme lo establece la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de Archivos Públicos.

Capítulo XIII

Infracciones y Sanciones

Artículo 69.- Incumplimiento de la regulación.- Esta prohibido retirar de un archivo u oficina cualquier documento original que en él repose, salvo los casos expresos señalados en este Reglamento, bajo la exclusiva responsabilidad del trabajador o funcionario correspondiente.

Los funcionarios y trabajadores de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, que infrinjan esta prohibición por acceso indebido a los documentos, destrucción, mutilación, deterioro malicioso, falsificación, sustracción, alteración, infidelidad en la custodia, violación del secreto profesional, incumplimiento de las medidas de conservación de los documentos, inobservancia de las normas archivísticas, dificultar la consulta de los documentos, eliminación de documentos, y salida de documentos sin autorización, realizada contra los criterios de la Ley y este Reglamento, estarán sujetas a sanciones de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiese lugar.

Todo funcionario y trabajador de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, al que se le realice cambio administrativo o cese en funciones, por cualquier causa o motivo, deberá realizar una acta entrega - recepción de los archivos físicos y electrónicos, de igual manera de la documentación despachada mediante el Sistema de Gestión Documental Quipux entendiendo esto como el archivo y contestación obligatoria de todos los trámites a su cargo antes del referido cese o cambio de funciones, en conformidad a la normativa vigente, y en caso de no cumplimiento se aplicarán las sanciones que corresponda de acuerdo a la ley.

De igual manera, cuando se realice un cambio o cese de las actuaciones administrativas realizadas bajo delegación o designación se observará el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

Capítulo XIV

Obligatoriedad de la Entrega de Archivos Físicos, Electrónicos e Información de Servidores Desvinculados

Artículo 70.- De la entrega recepción de documentación y archivos físicos y electrónicos.- Los servidores y trabajadores de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay que se desvincule por cualquier causa de la institución están obligados a elaborar el acta de entrega-recepción documental y a entregar a quien lo sustituya o poner a disposición del titular de la unidad académica o administrativa, la documentación y archivos que se encontraban bajo su resguardo, debidamente inventariados y registrados con una copia en digital a la Secretaría General.

Artículo 71.- Revisión del proyecto preliminar del acta entrega - recepción.- El servidor o trabajador entrante o el designado por el titular de la unidad académica o administrativa estará obligado a revisar la documentación y archivos, conforme el contenido del inventario de documentación y archivos confrontado con el acta preliminar de entrega - recepción.

De encontrar inconsistencias que se llegaren a verificar dará a conocer al titular de la unidad académica o administrativa a la que pertenece el servidor o trabajador saliente, para que se le comunique sobre este particular, para que en el término de cinco (05) días, se formulen las aclaraciones respectivas.

Si no llegare a subsanar el faltante, o el inconveniente, deberá comunicar a la Dirección de Talento Humano para que previo a la salida del servidor se levante el procedimiento que corresponda, incluyendo a área Jurídica para el trámite legal respectivo, según la gravedad del asunto; y, a la Secretaría General para que colabore en la reconstrucción de la información faltante.

Artículo 72.- Excepción.- Si un servidor o trabajador no concurriere a laborar, renuncie intempestivamente, se encuentre incapacitado físicamente o no exista el registro de los archivos, el servidor entrante que asume las funciones o trámites, en ausencia del titular del puesto o cargo, con el objeto de dar continuidad al servicio, dejará constancia por escrito de las condiciones en las que recibe la documentación

y archivos, en presencia de un servidor de la Secretaría General, de un servidor de la Dirección de Talento Humano y un representante de la unidad académica o administrativa involucrada.

Artículo 73.- Pérdida de documentación.- Si en el proceso de gestión documental o de entrega recepción de documentación y archivo se estableciera que determinada documentación ha sido extraviada o pérdida, el titular de la unidad académica o administrativa a cargo de esa documentación o su archivo, comunicará a la Dirección de Talento Humano, para los fines que correspondan.

Artículo 74.- Certificado de no adeudar expedientes.- Como parte del procedimiento de desvinculación de los servidores públicos, la Secretaría General de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, solicitará a la unidad administrativa o académica de la que se desvincula el servidor el certificado de no adeudar expedientes, siendo este un requisito para su desvinculación y liquidación respectiva. El certificado deberá indicar que el servidor ha entregado el inventario de toda la documentación que tenía a su responsabilidad durante el periodo que ha servido y la indicación del cargo que desempeñó.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: En todos los Archivos de Gestión de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, existirá al menos un ejemplar del presente Reglamento a disposición del público. Extractos del mismo en lo que afecta en sus derechos y obligaciones figuraran en lugar visible al público, en las salas de investigación y para consulta en cualquier otra dependencia donde sea de utilidad.

SEGUNDA: El presente Reglamento será de cumplimiento obligatorio para todas las dependencias de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

TERCERA: Queda prohibida la eliminación total o parcial de la documentación que forma parte del Patrimonio Documental de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en tanto no se establezca en la Tabla de Plazos de Conservación documental y Cuadro de Clasificación Documental.

CUARTA: En el manual de procedimientos se describirán todos los procesos de gestión documental que deben ser adoptados por las unidades productoras de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: La Unidad de Gestión Documental y Archivo será la encargada de la ejecución del presente reglamento, hasta que se implemente la Secretaría General de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

SEGUNDA: La implementación del presente Reglamento Interno para el Manejo de la Gestión Documental y Archivos de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, será realizada conforme el cronograma de planificación anexo.

TERCERA: La fecha máxima de implementación del Archivo Central es hasta el 28 de febrero de 2022.

CUARTA: La elaboración del manual de Gestión Documental y Archivo estará a cargo de la Unidad de Gestión Documental y Archivo hasta el 15 de agosto de 2021.

QUINTA: El análisis, diseño y entrega de la propuesta del Sistema Informático de Gestión Documental y Archivo estará a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información y de la Unidad de Gestión Documental y Archivos hasta el 31 de diciembre de 2021.

SEXTA: La certificación de documentos para uso externo estará a cargo del Rector/a o su delegado/a hasta la implementación de la Secretaría General.

DISPOSICIÓN FINAL

ÚNICA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su suscripción. Dada en la ciudad de San Miguel de Urcuquí a los dieciocho (18) días del mes de junio de 2021.

José María Lalama Aguirre Ph.D.
PRESIDENTE DE LA CIFI-YACHAY

Abg. Mauricio Moya
SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY

Razón. - Certifico que los miembros de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, adoptaron por unanimidad de votos a favor la presente resolución en la Décima Novena Sesión Extraordinaria de 18 de junio de 2021.

Abg. Mauricio Moya
SECRETARIO AD-HOC DE LA CIFI-YACHAY